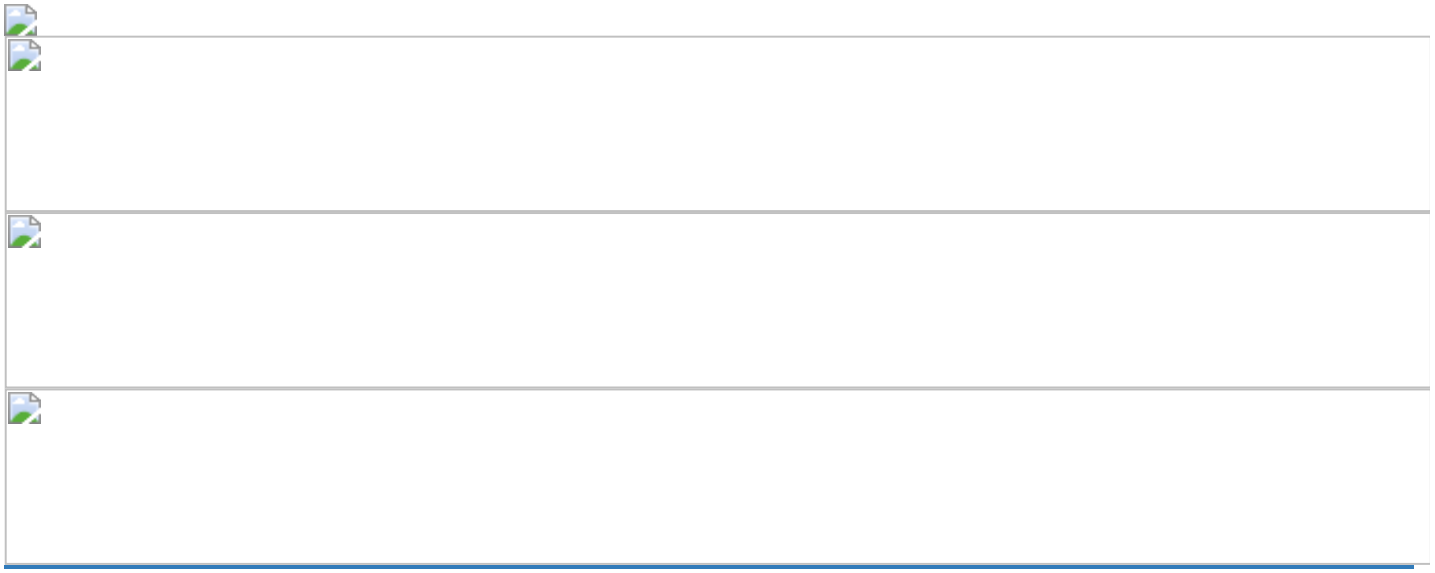


Дело № 2а-71/2021

Номер дела: **2а-71/2021**

УИН: **14RS0032-01-2021-000001-70**

Дата начала: **11.01.2021**

Дата рассмотрения: **21.01.2021**

Суд: **Хангаласский районный суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Копырина Зоя Васильевна**

:

Результат

Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	ФКУ ИК-3 УФСИН России по РС(Я)		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	Подкользин Александр Станиславович		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация административного искового заявления			11.01.2021
Передача материалов судье			11.01.2021
Решение вопроса о принятии к производству	Административное исковое заявление принято к производству		11.01.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			11.01.2021

Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			15.01.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Административный иск УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО	21.01.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			21.01.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			26.01.2021

Решение

№ 2а-71/2021

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

г. Покровск 21 января 2021 года

Хангаласский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующей судьи Копыриной З.В., единолично

при секретаре Гольдеровой Е.А. с участием помощника прокурора Хангаласского района Юрченко Е.С., представителя административного истца- Федерального казенного учреждения «ИК № 3» по доверенности Ааб Д.Э., административного ответчика-осужденного Подкользина А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3» об установлении административного надзора в отношении освобождаемого из мест лишения свободы осужденного Подкользина А.С.,

у с т а н о в и л

Администрация исправительного учреждения обратилась в суд с административным исковым заявлением к Подкользину А.С. об установлении административного надзора сроком на 3 года со следующими административными ограничениями: обязательной явкой 2 раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации, запретом пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства, в период с 22:00 ч. до 06:00 ч., запретом пребывания в увеселительных заведениях, осуществляющих торговлю спиртосодержащими напитками (ночных клубах, барах, ресторанах), запретом выезда за пределы территории по избранному месту жительства без уведомления органов внутренних дел, указав, что административный надзор в отношении лиц, указанных в ч. 1 ст. 3 ФЗ от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ, устанавливается от 1 года до 3 лет, но не свыше срока погашения судимости.

В судебном заседании представитель Ааб Д.Э. административный иск поддержал в полном объеме.

Административный ответчик Подкользин А.С. исковые требования, по существу, признал частично, просил установить административный надзор на 2 года с обязательной явкой на регистрацию 1 раз в месяц, указав, что не согласен с характеристикой, поскольку она недействительна, в исправительном учреждении работал, учился, участвовал во всех мероприятиях, имеет профессии, нарушения были, но от куреня отказался год назад, сотрудников не оскорблял, дисциплинарное взыскание в виде водворения в ПКТ налагалось

необоснованно, по освобождению намерен работать и административный надзор с ограничением в виде регистрации 2 раза в месяц будет препятствовать его работе.

Прокурор Юрченко Е.С. считает административный иск законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Подкользин А.С. осужден приговором Мирнинского районного суда РС(Я) от 8 декабря 2016 г., измененным постановлением Хангаласского районного суда РС(Я) от 8 декабря 2020 г., по п. «б» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 162 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Окончание срока отбывания наказания осужденного приходится на 8 марта 2021 года.

Постановлением начальника исправительного учреждения от 1 сентября 2020 г. осужденный признавался злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

В силу п.12 Постановления Пленума ВС РФ от 16 мая 2017 года № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре» возможность установления административного надзора в отношении лица, указанного в части 1 статьи 3 Закона и признанного в период отбывания наказания злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, связана с самим фактом признания лица злостным нарушителем порядка отбывания наказания и не зависит от времени принятия соответствующего постановления начальником исправительного учреждения. В связи с этим истечение на момент рассмотрения дела об административном надзоре срока, в период которого лицо считается имеющим дисциплинарное взыскание, явившееся основанием для признания его злостным нарушителем порядка отбывания наказания, не влияет на возможность установления такого надзора (пункт 1 части 3 статьи 3 Закона, часть 8 статьи 117 УИК РФ).

Таким образом, осужденный подпадает под категорию лиц, в отношении которых предусматривается установление административного надзора, согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 и п. 1 ч. 3 ст. 3 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» № 64-ФЗ от 6 апреля 2011 г. (далее Федеральный закон), поскольку является совершеннолетним лицом, имеющим непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления, признававшимся в период отбывания наказания в местах лишения свободы злостным нарушителем.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 5 Федерального закона административный надзор указанным лицам устанавливается на срок от 1 года до 3 лет, но не свыше срока, установленного законодательством для погашения судимости.

Подкользин А.С. осужден приговором от 8 декабря 2016 г. за совершение тяжкого преступления по ч. 2 ст. 162 УК РФ 12 октября 2016 г.

В соответствии п. «г» ч. 3 ст. 86 УК РФ (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления) судимость осужденного за совершение тяжкого преступления погашается по истечении 8 лет после отбытия наказания.

Согласно п.1 ч. 3 ст. 5 Федерального закона срок административного надзора в отношении лиц, указанных в ч. 1 ст. 3 Федерального закона, при наличии основания, предусмотренного п. 1 ч. 3 ст. 3 Федерального закона, исчисляется со дня постановки на учет в органе внутренних дел по избранному месту жительства, пребывания или фактического нахождения.

В соответствии с ч.1 и ч.2 ст. 4 Федерального закона в отношении поднадзорного лица могут устанавливаться административные ограничения, при этом установление ограничений в виде обязательной явки от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации; запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за

совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории; запрещения поднадзорному лицу, не имеющему места жительства или пребывания, выезда за установленные судом пределы территории являются обязательными.

Из характеристики, выданной администрацией исправительного учреждения от 29 декабря 2020 г., следует, что осужденный прибыл в исправительное учреждение 27 декабря 2016 г., не трудоустроен, к общественно-полезному труду относится неудовлетворительно, окончил вечернюю школу, с 1 сентября 2020 г. отбывает наказание в строгих условиях, на мероприятия воспитательного характера реагирует слабо, должные выводы для себя делает не всегда, участия в кружковой работе не принимает, связь с родственниками поддерживает.

Согласно Справке о поощрениях и взысканиях осужденный поощрений не заслужил, допустил 9 нарушений: курение в строю, выведение из строя камеры видеонаблюдения, нарушения формы одежды, невыполнение команды «руки за спину», невыполнение законных требований сотрудника УИС, оскорбление сотрудника УИС, выражение нецензурной бранью, за что на него налагались взыскания в 2017, 2018, 2019, 2020 гг.

В соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона суд в течение срока административного надзора на основании заявления органа внутренних дел или поднадзорного лица либо его представителя с учетом сведений об образе жизни и о поведении поднадзорного лица, а также о соблюдении им административных ограничений может частично отменить административные ограничения или на основании заявления органа внутренних дел может дополнить ранее установленные поднадзорному лицу административные ограничения.

Согласно ст. 10 Федерального закона поднадзорное лицо имеет право обращаться в суд с заявлением о досрочном прекращении административного надзора, а также о частичной отмене установленных судом административных ограничений; обращаться в орган внутренних дел с заявлением о получении разрешения на пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания, и (или) на краткосрочный выезд за установленные судом пределы территории в связи с исключительными личными обстоятельствами, предусмотренными частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона.

При таких обстоятельствах в целях предупреждения совершения осужденным преступлений и других правонарушений, обеспечения профилактического воздействия, защиты государственных и общественных интересов, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства ее совершения, поведение осужденного за весь период отбывания наказания, сведения о его личности, характеризующие сведения, суд считает обоснованным установить в отношении осужденного административный надзор сроком на 2 года с ограничениями в виде: обязательной явки 2 раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации; запрета выезда за пределы территории муниципального образования (района, города) по избранному месту жительства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 175-180, 273 КАС РФ, суд

Р Е Ш И Л

Административный иск Федерального казённого учреждения «Исправительная колония № 3» удовлетворить частично.

Установить в отношении Подкользина Александра Станиславовича ДД.ММ.ГГГГ рождения уроженца г. <данные изъяты> гражданина Российской Федерации административный надзор сроком 2 года.

Срок административного надзора исчислять со дня постановки на учет в органе внутренних дел по избранному месту жительства, пребывания или фактического нахождения.

В отношении поднадзорного Подкользина Александра Станиславовича установить административные ограничения в виде: обязательной явки 2 раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации; запрета выезда за пределы территории муниципального образования (района, города) по избранному месту жительства.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Настоящее решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня принятия.

Судья З.В. Копырина

Решение изготовлено в окончательной форме

21 января 2021 г.

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».